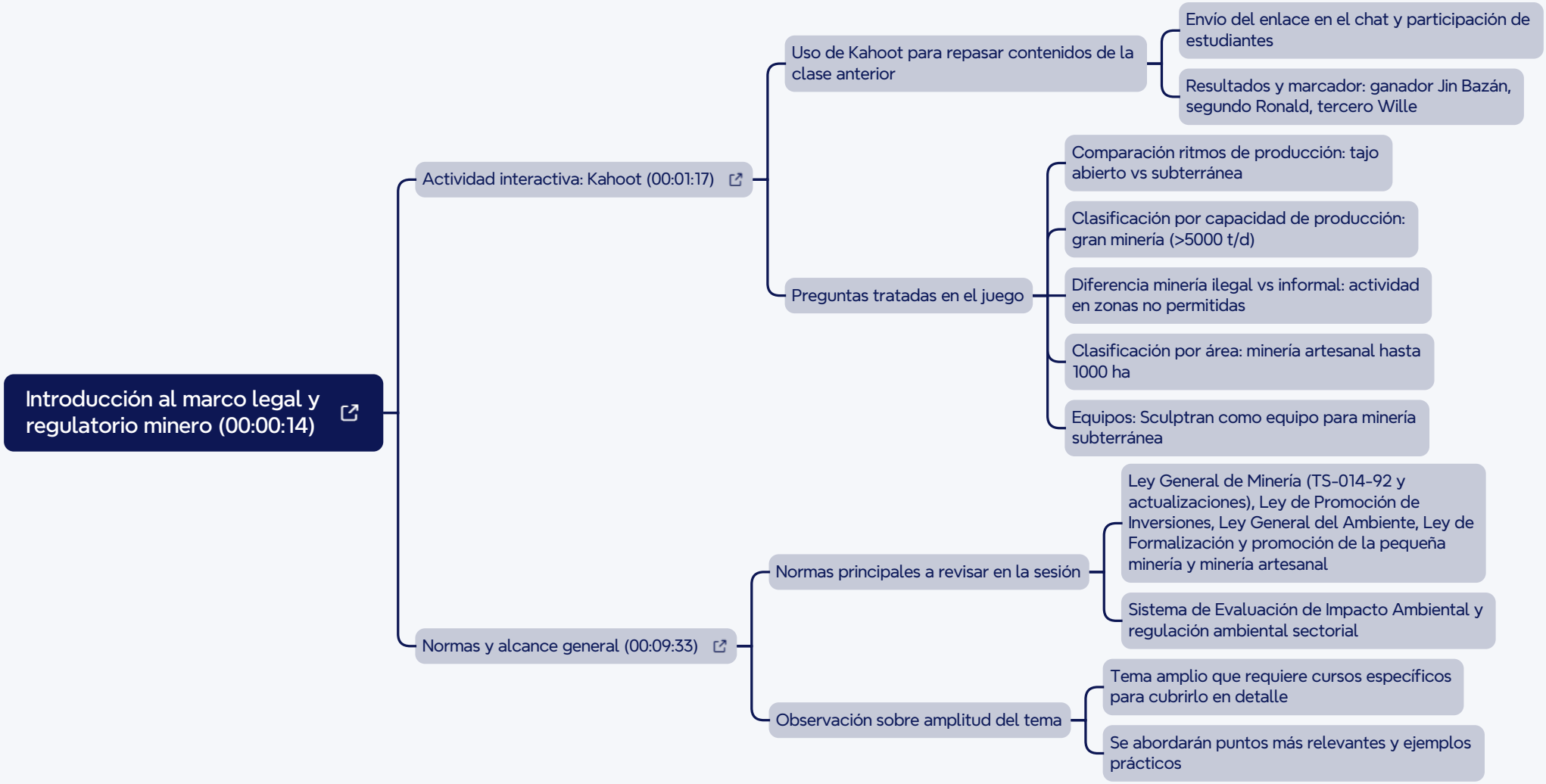
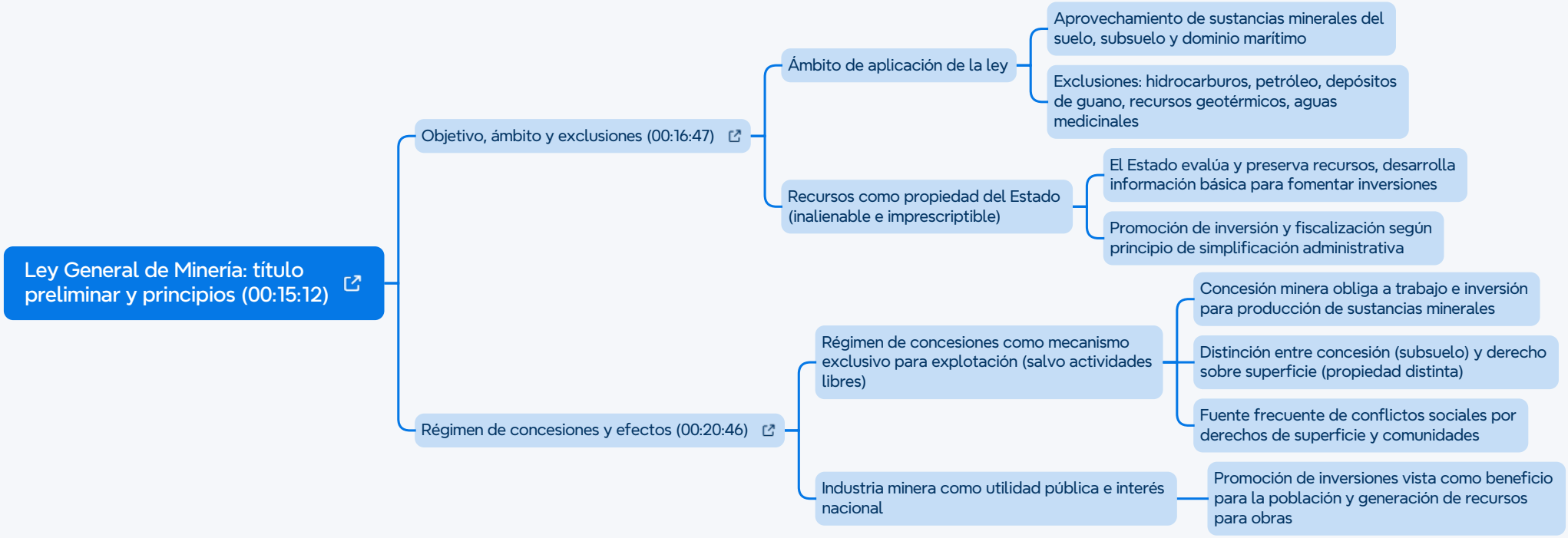
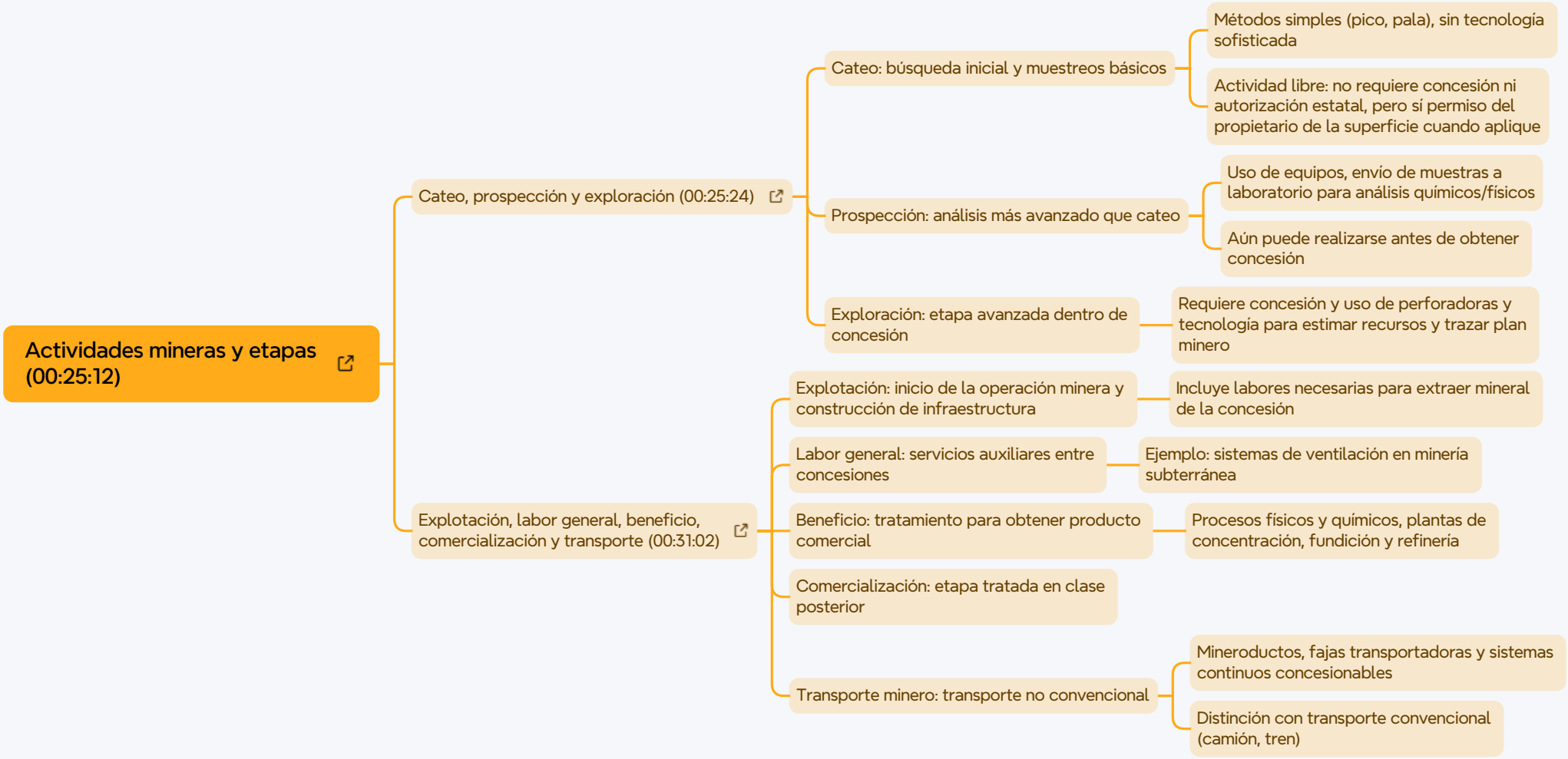
EDU MIN

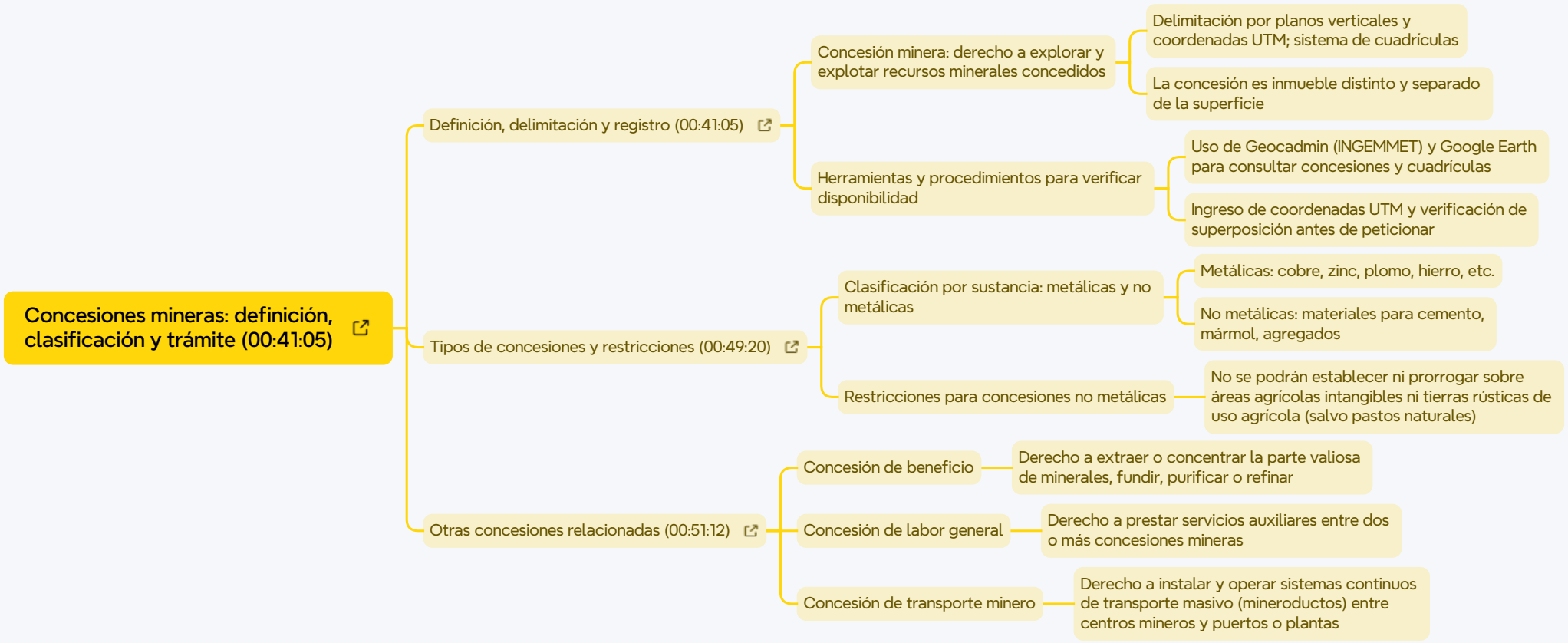

CLASE 03: MARCO LEGAL Y REGULATORIO DE LA MINERÍA - 1RA PARTE
Introducción al marco legal y regulatorio minero (00:00:14)
17
Ley General de Minería: título preliminar y principios (00:15:12)
14
Actividades mineras y etapas (00:25:12)
20
Concesiones mineras: definición, clasificación y trámite (00:41:05)
20
Procedimiento, registro y sanciones (00:53:50)
13
Cierre y próximos pasos (02:05:00)
19
Concesiones mineras: obligaciones administrativas y cierre (01:53:50)
10
Regulación ambiental sectorial y permisos adicionales (01:36:50)
26
Actividades regulatorias y ambientales aplicables (01:16:41)
26
Obligaciones de inversión, producción mínima y penalidades (01:00:02)
21

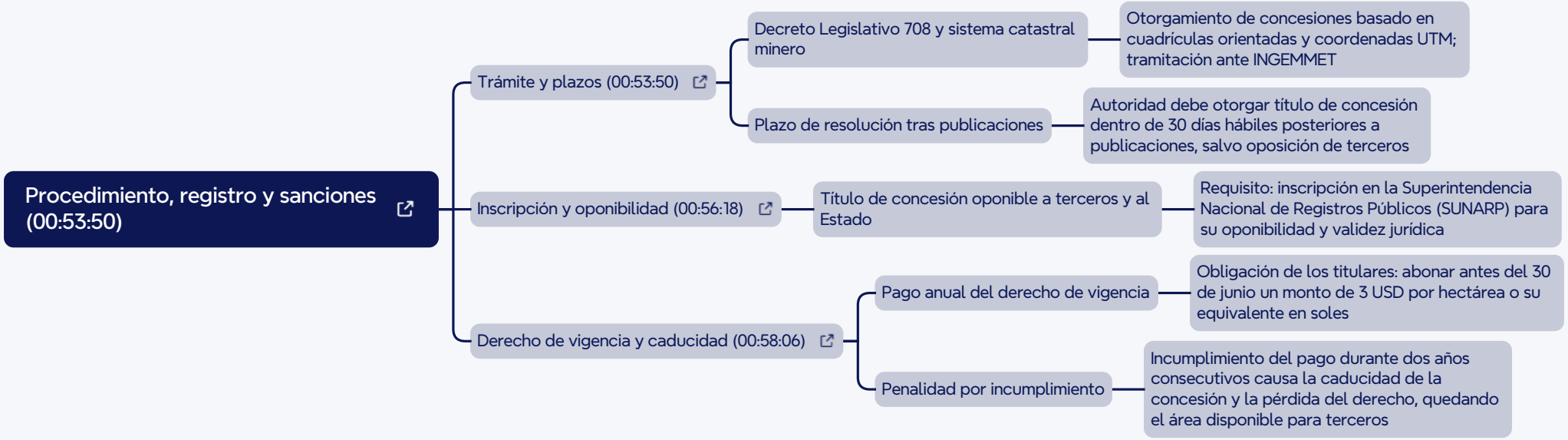

Introducción al marco legal y regulatorio minero (00:00:14)
Actividad interactiva: Kahoot (00:01:17)
Uso de Kahoot para repasar contenidos de la clase anterior
Envío del enlace en el chat y participación de estudiantes
Resultados y marcador: ganador Jin Bazán, segundo Ronald, tercero Wille
Preguntas tratadas en el juego
Comparación ritmos de producción: tajo abierto vs subterránea
Clasificación por capacidad de producción: gran minería (>5000 t/d)
Diferencia minería ilegal vs informal: actividad en zonas no permitidas
Clasificación por área: minería artesanal hasta 1000 ha
Equipos: Sculptran como equipo para minería subterránea
Normas y alcance general (00:09:33)
Normas principales a revisar en la sesión
Ley General de Minería (TS-014-92 y actualizaciones), Ley de Promoción de Inversiones, Ley General del Ambiente, Ley de Formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y regulación ambiental sectorial
Observación sobre amplitud del tema
Tema amplio que requiere cursos específicos para cubrirlo en detalle
Se abordarán puntos más relevantes y ejemplos prácticos


Ley General de Minería: título preliminar y principios (00:15:12)
Objetivo, ámbito y exclusiones (00:16:47)
Ámbito de aplicación de la ley
Aprovechamiento de sustancias minerales del suelo, subsuelo y dominio marítimo
Exclusiones: hidrocarburos, petróleo, depósitos de guano, recursos geotérmicos, aguas medicinales
Recursos como propiedad del Estado (inalienable e imprescriptible)
El Estado evalúa y preserva recursos, desarrolla información básica para fomentar inversiones
Promoción de inversión y fiscalización según principio de simplificación administrativa
Régimen de concesiones y efectos (00:20:46)
Régimen de concesiones como mecanismo exclusivo para explotación (salvo actividades libres)
Concesión minera obliga a trabajo e inversión para producción de sustancias minerales
Distinción entre concesión (subsuelo) y derecho sobre superficie (propiedad distinta)
Fuente frecuente de conflictos sociales por derechos de superficie y comunidades
Industria minera como utilidad pública e interés nacional
Promoción de inversiones vista como beneficio para la población y generación de recursos para obras

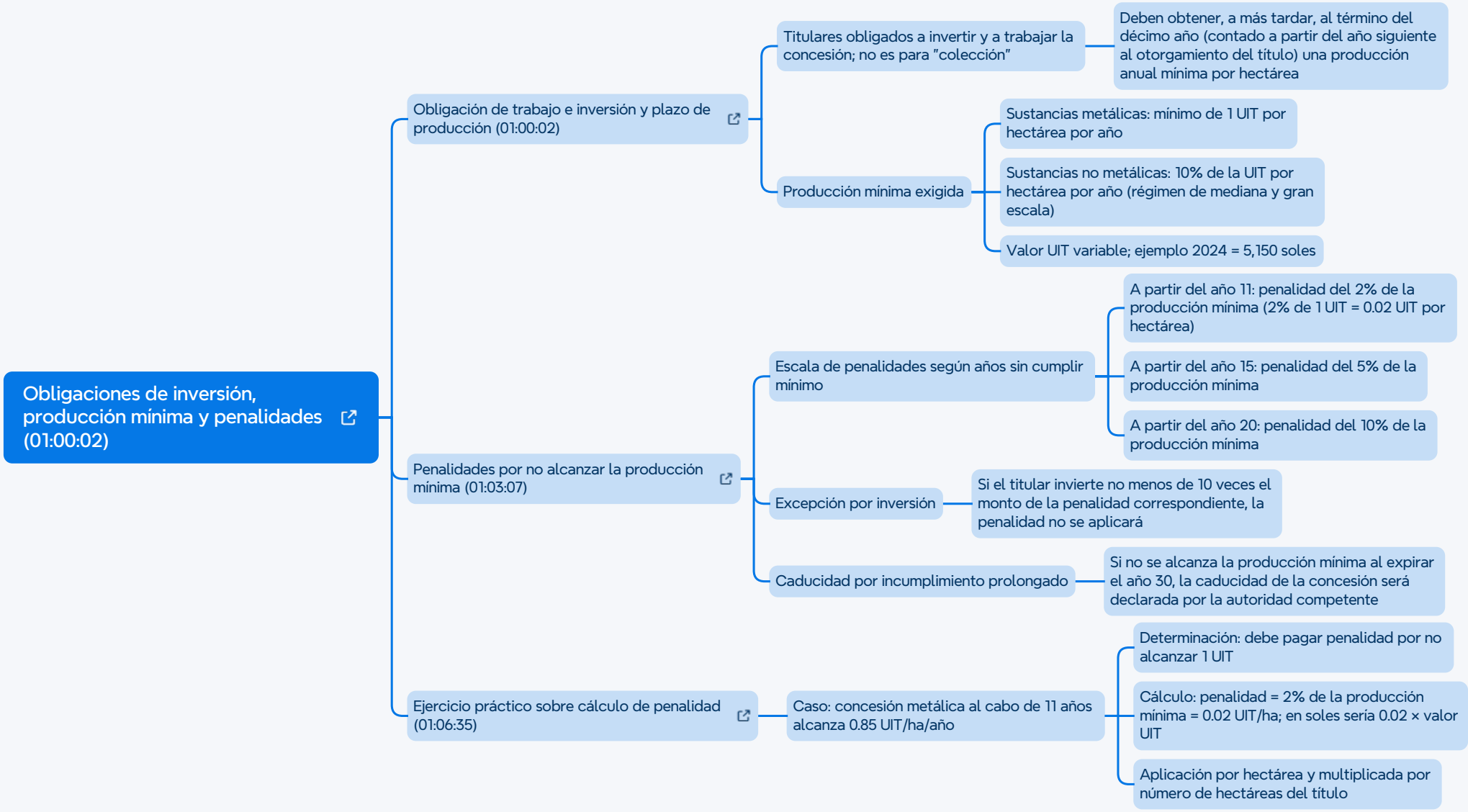

Actividades mineras y etapas (00:25:12)
Cateo, prospección y exploración (00:25:24)
Cateo: búsqueda inicial y muestreos básicos
Métodos simples (pico, pala), sin tecnología sofisticada
Actividad libre: no requiere concesión ni autorización estatal, pero sí permiso del propietario de la superficie cuando aplique
Prospección: análisis más avanzado que cateo
Uso de equipos, envío de muestras a laboratorio para análisis químicos/físicos
Aún puede realizarse antes de obtener concesión
Exploración: etapa avanzada dentro de concesión
Requiere concesión y uso de perforadoras y tecnología para estimar recursos y trazar plan minero
Explotación, labor general, beneficio, comercialización y transporte (00:31:02)
Explotación: inicio de la operación minera y construcción de infraestructura
Incluye labores necesarias para extraer mineral de la concesión
Labor general: servicios auxiliares entre concesiones
Ejemplo: sistemas de ventilación en minería subterránea
Beneficio: tratamiento para obtener producto comercial
Procesos físicos y químicos, plantas de concentración, fundición y refinería
Comercialización: etapa tratada en clase posterior
Transporte minero: transporte no convencional
Mineroductos, fajas transportadoras y sistemas continuos concesionables
Distinción con transporte convencional (camión, tren)

EDU MIN


Concesiones mineras: definición, clasificación y trámite (00:41:05)
Definición, delimitación y registro (00:41:05)
Concesión minera: derecho a explorar y explotar recursos minerales concedidos
Delimitación por planos verticales y coordenadas UTM; sistema de cuadrículas
La concesión es inmueble distinto y separado de la superficie
Herramientas y procedimientos para verificar disponibilidad
Uso de Geocadmin (INGEMMET) y Google Earth para consultar concesiones y cuadrículas
Ingreso de coordenadas UTM y verificación de superposición antes de peticionar
Tipos de concesiones y restricciones (00:49:20)
Clasificación por sustancia: metálicas y no metálicas
Metálicas: cobre, zinc, plomo, hierro, etc.
No metálicas: materiales para cemento, mármol, agregados
Restricciones para concesiones no metálicas
No se podrán establecer ni prorrogar sobre áreas agrícolas intangibles ni tierras rústicas de uso agrícola (salvo pastos naturales)
Otras concesiones relacionadas (00:51:12)
Concesión de beneficio
Derecho a extraer o concentrar la parte valiosa de minerales, fundir, purificar o refinar
Concesión de labor general
Derecho a prestar servicios auxiliares entre dos o más concesiones mineras
Concesión de transporte minero
Derecho a instalar y operar sistemas continuos de transporte masivo (mineroductos) entre centros mineros y puertos o plantas


Procedimiento, registro y sanciones (00:53:50)
Trámite y plazos (00:53:50)
Decreto Legislativo 708 y sistema catastral minero
Otorgamiento de concesiones basado en cuadrículas orientadas y coordenadas UTM; tramitación ante INGEMMET
Plazo de resolución tras publicaciones
Autoridad debe otorgar título de concesión dentro de 30 días hábiles posteriores a publicaciones, salvo oposición de terceros
Inscripción y oponibilidad (00:56:18)
Título de concesión oponible a terceros y al Estado
Requisito: inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) para su oponibilidad y validez jurídica
Derecho de vigencia y caducidad (00:58:06)
Pago anual del derecho de vigencia
Obligación de los titulares: abonar antes del 30 de junio un monto de 3 USD por hectárea o su equivalente en soles
Penalidad por incumplimiento
Incumplimiento del pago durante dos años consecutivos causa la caducidad de la concesión y la pérdida del derecho, quedando el área disponible para terceros

EDU MIN


Obligaciones de inversión, producción mínima y penalidades (01:00:02)
Obligación de trabajo e inversión y plazo de producción (01:00:02)
Titulares obligados a invertir y a trabajar la concesión; no es para "colección"
Deben obtener, a más tardar, al término del décimo año (contado a partir del año siguiente al otorgamiento del título) una producción anual mínima por hectárea
Producción mínima exigida
Sustancias metálicas: mínimo de 1 UIT por hectárea por año
Sustancias no metálicas: 10% de la UIT por hectárea por año (régimen de mediana y gran escala)
Valor UIT variable; ejemplo 2024 = 5,150 soles
Penalidades por no alcanzar la producción mínima (01:03:07)
Escala de penalidades según años sin cumplir mínimo
A partir del año 11: penalidad del 2% de la producción mínima (2% de 1 UIT = 0.02 UIT por hectárea)
A partir del año 15: penalidad del 5% de la producción mínima
A partir del año 20: penalidad del 10% de la producción mínima
Excepción por inversión
Si el titular invierte no menos de 10 veces el monto de la penalidad correspondiente, la penalidad no se aplicará
Caducidad por incumplimiento prolongado
Si no se alcanza la producción mínima al expirar el año 30, la caducidad de la concesión será declarada por la autoridad competente
Ejercicio práctico sobre cálculo de penalidad (01:06:35)
Caso: concesión metálica al cabo de 11 años alcanza 0.85 UIT/ha/año
Determinación: debe pagar penalidad por no alcanzar 1 UIT
Cálculo: penalidad = 2% de la producción mínima = 0.02 UIT/ha; en soles sería 0.02 × valor UIT
Aplicación por hectárea y multiplicada por número de hectáreas del título

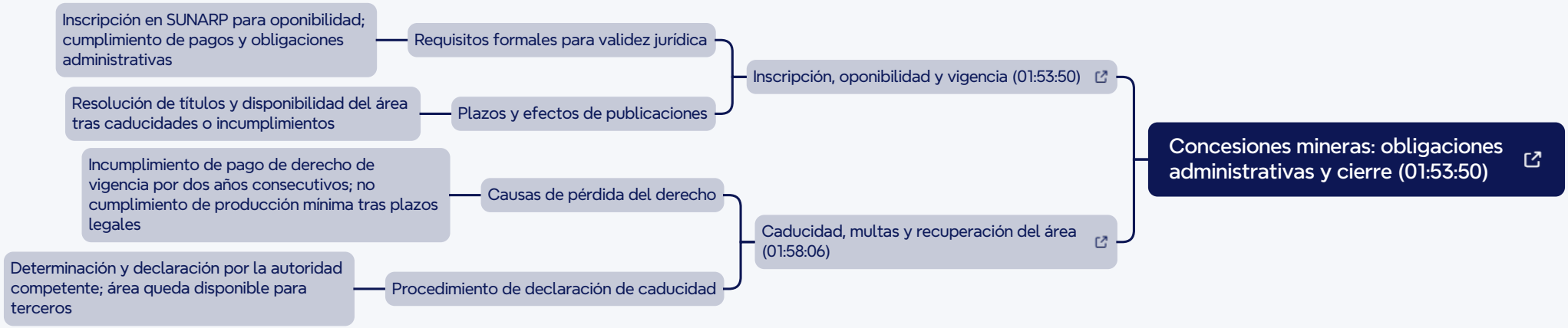
EDU MIN

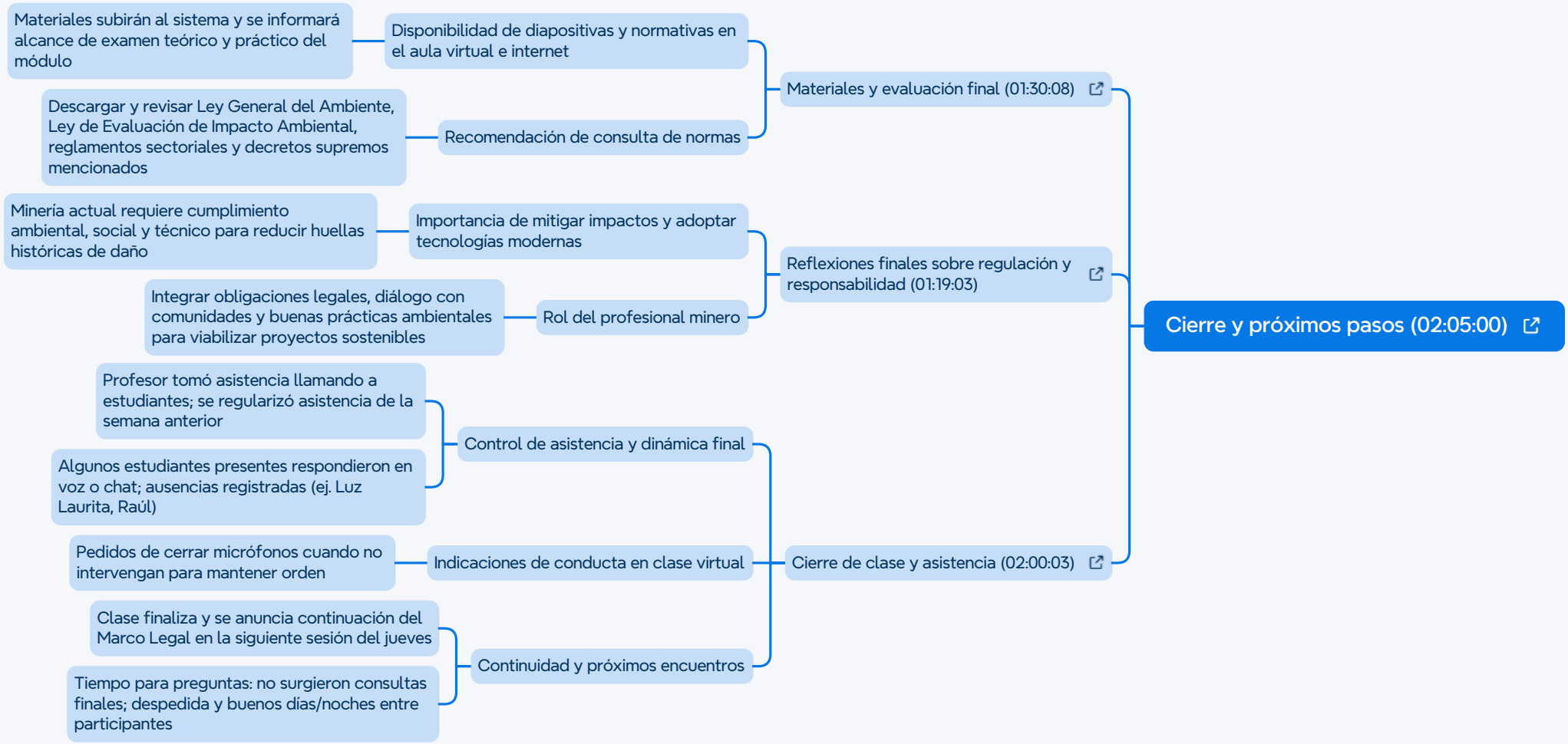
Actividades regulatorias y ambientales aplicables (01:16:41)

- Marco institucional ambiental y evolución normativa (01:16:46)
  - Leyes relevantes y disponibilidad
    - Ley General del Ambiente (Ley 28611) y Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 27446) disponibles en internet
  - Evolución histórica
    - Normativa ambiental consolidada desde finales del siglo XX; ministerio del ambiente creado recientemente (aprox. 2011)
    - Antes de estas leyes, prácticas mineras contaminantes eran frecuentes; hoy la normativa busca mitigar y corregir impactos
- Instrumentos de gestión ambiental y categorías (01:22:59)
  - Aprobación previa necesaria para proyectos que puedan generar impactos
    - Instrumentos de gestión ambiental (IGA) deben ser aprobados por autoridad competente
  - Categorías de IGA según riesgo/impacto
    - Categoría 1: Declaración de Impacto Ambiental (DIA) — impactos leves
    - Categoría 2: Estudio de Impacto Ambiental Semi-Detallado (EIA-SD) — impactos moderados
    - Categoría 3: Estudio de Impacto Ambiental de Categoría (EIAT) — impactos altos
- Organismos competentes y funciones (01:27:55)
  - Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)
    - Autoridad competente para aprobar estudios detallados (categoría 3 / EIAT)
  - Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas
    - Autoridad para aprobar EIA-SD y DIA relacionados con minería
  - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
    - Supervisión y fiscalización del cumplimiento de obligaciones y compromisos ambientales
- Límite de la aprobación ambiental y otras licencias (01:31:59)
  - La aprobación del IGA no autoriza per se el inicio de actividades
    - Titular debe obtener además licencias, autorizaciones y permisos sectoriales y locales
    - Ejemplo crítico: licencia social como requisito no regulado formalmente pero esencial en la práctica; su ausencia puede impedir proyectos (caso Tía María)
  - Confianza y transparencia con comunidades
    - Desconocimiento o desconfianza de los estudios por parte de comunidades agrava conflictos; incorporar mecanismos de participación y comunicación

Regulación ambiental sectorial y permisos adicionales (01:36:50)

- Normativa sectorial específica para minería (01:37:49)
  - Reglamentos principales
    - Reglamento de protección y gestión ambiental para explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento — DS 040-2014-EM
    - Reglamento de protección ambiental para actividades de exploración — DS 042-2017-EM
  - Normas sectoriales complementarias
    - Normas de seguridad y salud ocupacional (ej. DS 024-2016-MEM) y otras específicas por actividad
- Permisos y autorizaciones exigidos por otras entidades (01:40:26)
  - Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)
    - Otorgado por el Ministerio de Cultura; requisito previo y posible exigencia de monitoreo arqueológico si se detectan vestigios
  - Derechos de uso de agua y autorizaciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)
    - Permisos para captación, vertimiento y reuso de aguas residuales; evaluación de impactos hídricos y compatibilidad con uso agrícola y poblacional
    - Ejemplos: plantas de tratamiento y reuso de agua (p. ej. Cerro Verde) como medidas de mitigación y cooperación con comunidades
- Otros registros y autorizaciones sectoriales (01:48:33)
  - Registro de consumidor directo de combustibles y autorización para tanques de almacenamiento
    - Supervisión por OSINERGMIN u organismos sectoriales para consumo y almacenamiento de hidrocarburos
  - Registro de bienes fiscalizados ante SUNAT
    - Control sobre adquisición, uso y almacenamiento de insumos químicos fiscalizados (mercurio, cianuro, hidróxido de sodio, peróxido de hidrógeno)
    - Importancia del control formal vs. ausencia de control en minería ilegal y sus impactos ambientales
  - Autorización para vertimiento y reuso de efluentes
    - Requiere plantas de tratamiento y permisos de la ANA; permite reutilizar aguas tratadas en procesos mineros
  - Autorización para desbosque y manejo forestal
    - Otorgada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre; puede requerir programas de reforestación compensatoria
  - Autorización para uso de explosivos
    - Controlada por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos (SUCAMEC)
    - Requisitos incluyen instalación segura de polvorines y cumplimiento de condiciones para almacenamiento y traslado
    - Riesgo en minería ilegal: explosivos y cartuchos ingresan por contrabando, sin permisos ni condiciones de seguridad, representando peligro elevado


Concesiones mineras: obligaciones administrativas y cierre (01:53:50)
Inscripción, oponibilidad y vigencia (01:53:50)
Caducidad, multas y recuperación del área (01:58:06)
Requisitos formales para validez jurídica
Plazos y efectos de publicaciones
Causas de pérdida del derecho
Procedimiento de declaración de caducidad
Inscripción en SUNARP para oponibilidad; cumplimiento de pagos y obligaciones administrativas
Resolución de títulos y disponibilidad del área tras caducidades o incumplimientos
Incumplimiento de pago de derecho de vigencia por dos años consecutivos; no cumplimiento de producción mínima tras plazos legales
Determinación y declaración por la autoridad competente; área queda disponible para terceros


Cierre y próximos pasos (02:05:00)
Materiales y evaluación final (01:30:08)
Disponibilidad de diapositivas y normativas en el aula virtual e internet
Materiales subirán al sistema y se informará alcance de examen teórico y práctico del módulo
Recomendación de consulta de normas
Descargar y revisar Ley General del Ambiente, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentos sectoriales y decretos supremos mencionados
Reflexiones finales sobre regulación y responsabilidad (01:19:03)
Importancia de mitigar impactos y adoptar tecnologías modernas
Minería actual requiere cumplimiento ambiental, social y técnico para reducir huellas históricas de daño
Rol del profesional minero
Integrar obligaciones legales, diálogo con comunidades y buenas prácticas ambientales para viabilizar proyectos sostenibles
Cierre de clase y asistencia (02:00:03)
Control de asistencia y dinámica final
Profesor tomó asistencia llamando a estudiantes; se regularizó asistencia de la semana anterior
Algunos estudiantes presentes respondieron en voz o chat; ausencias registradas (ej. Luz Laurita, Raúl)
Indicaciones de conducta en clase virtual
Pedidos de cerrar micrófonos cuando no intervengan para mantener orden
Continuidad y próximos encuentros
Clase finaliza y se anuncia continuación del Marco Legal en la siguiente sesión del jueves
Tiempo para preguntas: no surgieron consultas finales; despedida y buenos días/noches entre participantes